

1516419-21.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Isaura Cristina Barreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/08/2022

... em pena restritiva de direitos para condenados por tráfico de drogas, no HC 97256.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSIBILIDADE. DIREITO RECONHECIDO PELO MAGISTRADO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1516419-21.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1516419-21.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2191241/2020 - DEL.SEC.4ª NORTE, 12821627 - DEL.SEC.4ª NORTE, 111/20/100 - DEL.SEC.4ª NORTE, 2191241 - DEL.SEC.4ª NORTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS SANTANA SANTOS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Isaura Cristina Barreira

VISTOS.

LUCAS SANTANA SANTOS foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 combinado com artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque no dia 05 de agosto de 2020, por volta das 11 horas, na Aparecida Taboado, 207, viela 6, Brasilândia, nesta Capital, LUCAS SANTANA SANTOS, qualificado com às fls. 09, fotografia às fls. 24, durante o período de calamidade pública, decretada

em razão da pandemia Covid-19, trazia consigo, para fins de tráfico, 50 (cinquenta) porções da substância entorpecente Tetrahydrocannabinol THC, conhecida como "maconha", com peso líquido de 122, 91g (cento e vinte e dois gramas e noventa e uma decigrama), substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, apreendida, pois, em auto de exibição e apreensão de fls. 11/12 submetidas a laudo positivo de constatação provisória de fls.13/15, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em regular apreciação judicial da prisão em flagrante, esta foi homologada e convertida em prisão preventiva (fls. 36/39). Posteriormente, em 11 de agosto de 2020, foi deferida a liberdade provisória (fl. 65).

O réu foi notificado (fls. 100). Manifestou-se a Defesa em preliminar (fls. 106/109), a denúncia foi recebida (fls. 110), o réu foi regularmente citado (fls. 121).

Na instrução criminal foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. Ao final, o réu foi interrogado.

Em debates orais, o Ministério Público sustentou a condenação nos termos da denúncia e a Defesa a absolvição.

É o breve relatório.

DECIDO.

A ação é procedente.

Os policiais civis CARLOS e EMERSON, ouvidos em juízo, relataram que em cumprimento de determinação do delegado fizeram diligência em local já conhecido pela venda de entorpecentes. Assim que chegaram no local, deparam-se com a pessoa do réu parado no meio da via em atitude suspeita com um estojo na sua posse e decidiram fazer a abordagem. Na revista pessoal, encontraram a pochete contendo as porções de maconha, bem como uma pequena quantidade em dinheiro. Não se recordam o que o réu disse a respeito.

Interrogado em juízo, o réu confessou a traficância. Fez isso porque precisava de dinheiro. Estava passando necessidade financeira.

Não há razão para que seja invalidada a confissão, se a mesma está em harmonia com as demais provas produzidas.

Constata-se, portanto, que os policiais civis prestaram depoimentos coesos, não tinham inimizade ou conhecimento com o réu e não possuíam motivos para incriminá-lo falsamente.

Neste sentido é importante frisar que: "Prova Criminal - Depoimento de policiais - Validade - Sintonia com demais elementos constantes dos autos (TJPR - RT 579/353)". Ademais, "preceitua o artigo do CPP que toda pessoa pode ser testemunha; logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar, sob o compromisso de dizer a verdade e sujeito às penas do crime de falso testemunho, ...salvo se decorrerem sérias dúvidas sobre a lisura, ônus da defesa" (Guilherme de Souza Nucci, fls. 775).

A materialidade do delito, por sua vez, está comprovada pelo laudo de fls. 73/75, conclusivo no sentido de que a substância apreendida com o réu era entorpecente.

Na aplicação da pena pela acusação do tráfico, levando em consideração as condições do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da lei 11.343/06, considerando a primariedade, é aplicável a pena base no mínimo legal, o que equivale a (05) cinco anos de reclusão e pagamento de (500) quinhentos três dias multa.

Na segunda fase, não há atenuantes a considerar, tendo em vista que a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal nesta fase, nos termos da sumula 231 do STJ.

Não obstante, é de rigor o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II alínea "j", do Código Penal, adotando-se, in casu, as lições Guilherme de Souza Nucci, no sentido de que, aqui, o legislador pretende punir quem demonstra particular desprezo pela solidariedade e fraternidade, num autêntico sadismo moral, aproveitando-se de situações calamitosas para cometer o delito. " (in Código Penal Comentado, 20ª edição, Editora Forense, 2020, pg. 401).

No caso concreto, embora incontestado o estado de calamidade pública à época dos fatos, não se verifica que o acusado tenha se aproveitado dessa situação para a prática do crime.

Na terceira fase, considerando que não há indícios de envolvimento do acusado com

organização criminosa, reduzo a pena em 2/3, o que corresponde a (01) um ano e (08) oito meses de reclusão e pagamento de (166) cento e sessenta e seis dias multa, pena que se torna definitiva já que não há outras causas a serem apreciadas. Nos termos dos artigos 49 e 60 do Código Penal, levando em conta a condição econômica declarada pelo réu, fixo o dia multa no seu valor mínimo legal. Embora o regime deva ser o fechado para cumprimento de pena, em função do disposto no artigo 2º, § 1º, da Lei Federal nº 8.072/90, observo que neste caso específico dos autos, o acusado é primário e confessou os fatos, de forma que a custódia mais rigorosa não se justifica, sendo, portanto, conferido o regime aberto para início de cumprimento de pena. Poderá recorrer em liberdade em virtude disso. Por fim, cabe decidir a respeito da substituição da pena privativa de liberdade. Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substitui-se a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo. A este respeito, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o dispositivo da Lei n. 11.343/06 que proíbe expressamente a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos para condenados por tráfico de drogas, no HC 97256.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. POSSIBILIDADE. DIREITO RECONHECIDO PELO MAGISTRADO DE PISO. ORDEM CONCEDIDA. I - As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (i) aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; (ii) o réu não for reincidente em crime doloso; (iii) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente (redação do art. 44 do Código Penal). II - O condenado que preenche esses requisitos faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. III - Ordem concedida para restabelecer a sentença proferida pelo magistrado de piso, que decidiu pela substituição. (STF - HC: 138828 MS - MATO GROSSO DO SUL 0063107-70.2016.1.00.0000, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 30/05/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-124 12-06-2017).

Nota-se que o Superior Tribunal de Justiça admite tal substituição, inclusive o regime aberto de cumprimento de pena, conforme julgados: STJ. HC184497-SP. Relator: Ministro Jorge Mussi, j. 07.02.2013, DJe 19.02.2013; HC 216197-RS. Relator: Ministra Laurita Vaz, j. 07.02.2013, DJe 18.02.2013.

Ante o exposto, julga-se PROCEDENTE a presente ação penal, para CONDENAR o réu LUCAS SANTANA SANTOS à pena de (01) um ano e (08) oito meses de reclusão, no regime aberto, a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direito conforme acima estabelecido, e pagamento de (166) cento e sessenta e seis dias multa, por incorrer nas penas do artigo 33, "caput", e § 4º, da Lei 11.343/06. Ao trânsito em julgado lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se guia. O dinheiro deverá ser depositado ao Senad.

Como já há laudo nos autos, oficie-se para destruição da droga, constando prazo de noventa dias para ser encaminhado a este juízo auto circunstanciado a respeito. Publicada em audiência, intimadas as partes. Registre-se e comunique-se e aguarde-se em cartório prazo para recurso. Ao trânsito em julgado expeça-se a guia. Beneficiário da justiça gratuita, fica isento de pagamento das custas processuais.

São Paulo, 04 de agosto de 2022.

MARGEM DIREITA